

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR(A) DOUTOR(A) JUÍZ(A) DE DIREITO
TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BONITO- PE**

Processo nº 0000112-86.2016.17.2320

REITEGRAÇÃO DE POSSE

Venho à presença de Vossa Excelência para expor e ao final requerer o seguinte:

1. Que seja liberada metade dos honorários, visto que a Modalidade Agrimensura é uma das atividades da engenharia que têm um custo elevando para sua execução, principalmente porque o direito de propriedade exige a garantia do princípio especialidade objetiva.

“Princípio da Especialidade Objetiva consiste na descrição tabular dotada de dados técnicos suficientes para que qualquer agrimensor ou matemático consiga, com base apenas em sua leitura, efetuar exatamente o mesmo desenho do imóvel, sem nunca tê-lo visto, quer no físico, em mapa, plantas, imagens ou foto” presente na lei nº 6.015 de 31 de dezembro de 1973.”

2. Visto que o imóvel em questão tem sua caracterização como imóvel rural, na qual, é exigido o georreferenciamento de vértices definidores e delimitadores dos limites legais. Para que a perícia chegue de modo isento, adequado e justo pelos serviços a serem prestados, é necessário conhecimento técnico ou científico (art. 145 do CPC).
3. Que só aceita o honroso encargo de realizar a perícia e reconstituição e demarcação dos limites legais, especificados nos autos no que se refere à descrição perimétrica e localização dos imóveis. Uma vez que esta descrição do(s) imóvel(is) em questão, deveria está feita com base nas regras gerais da agrimensura, de forma que a descrição tabular, por si só, torne possível a materialização do desenho do imóvel e sua localização.
4. Que a perícia acontecerá em toda documentação apresentada como garantia de posse ou domínio; além de realizar o reconhecimento dos limites (limite anterior, faixa de servidão atual, faixa de servidão descrita em normas), demarcação, medição e georreferenciamento dos perímetros que garantam o princípio da especialidade. Face à sua complexidade, demandarão, aproximadamente, conforme está espelhado na demonstração da formação dos honorários, **24 (vinte e quatro) horas de trabalho;**

5. Que se adote a Tabela Referência de Honorários Mínimos do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia – Entidade Federativa Nacional, oriundos da “Ref.: Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita” (Anexo I). Que estabelece também a remuneração mínima global do profissional relativa a qualquer trabalho referente a ação de demarcação de R\$4.800,00.
6. Que a perícia arque com os custos de locação de equipamentos e pessoal para execução do georreferenciamento dos imóveis com padrão de qualidade posicional geométrica adotado na Lei Nº 10.267/2001 regulamentada pelo Decreto Nº 9.311, DE 15 DE MARÇO DE 2018, mas sem fins certificação.

Pelas razões expostas requer:

- a) O arbitramento de honorários periciais em **R\$ 9.274,40** (Nove Mil duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), calculados a partir da soma das parcelas de **R\$ 7.200,00** (Sete mil e duzentos reais) referentes às horas de trabalho do perito, **R\$ 2.074,00** (Dois mil oitocentos e noventa e oito reais) referentes ao material aplicado e outros custos.
- b) A concessão do prazo de 60 (sessenta dias) dias para conclusão dos trabalhos e entrega do laudo pericial e planta definitiva, haja vista ser a matéria complexa, o local da perícia se encontrar distante da área de atuação profissional.

Uma vez que é necessário:

- I. Proceder à leitura dos autos do processo e ao exame da documentação juntada, no sentido de buscar elementos que permitam identificar o que demandam as partes;
- II. Será necessário realizar diligências ao local do litígio, onde serão realizados o reconhecimento dos limites legais, demarcação, medição e georreferenciamento dos perímetros referentes à área do imóvel e demais procedimentos periciais

inerentes ao desenvolvimento do trabalho pericial de Agrimensura.

- III. Buscar em cartório e prefeitura o respectivo suporte documental (plantas, mapas e imagens de satélite) para subsidiar as conclusões desta perícia.
- IV. As horas profissionais estimadas nas várias fases do trabalho pericial, como demonstrado, que redundou na presente proposta de honorários provisórios, foram valorizadas levando-se em consideração os padrões estabelecidos pelo sistema CONFEA/CREA referentes à qualidade do serviço prestado.

c) A intimação das partes para efetivação do depósito prévio.

1. HONORÁRIOS

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	ESTIMATIVA	R\$/HORA	TOTAL
1	Pedido de Honorários, Início da Perícia	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
2	Confeção das comunicações às partes e demais atos processuais	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
3	Análise dos Autos /Documentos e relatórios e plantas	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
4	Diligência e Levantamento dos Dados	10	R\$ 300,00	R\$ 3.000,00
5	Elaboração dos Calculos e Plantas/Cartas	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
6	Elaboração dos Laudos	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00
7	Revisão e entrega do Laudo	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
TOTAL		24		R\$ 7.200,00

2. MATERIAL

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE		VALOR	TOTAL
		ESTIMADAS	APLICADA	UNITÁRIO	RS
FOLHAS DE PAPEL	UND	100	-	R\$ 0,03	R\$ 3,00
AUXILIAR DE CAMPO/ TOPOGRAFIA	UND	2	-	R\$ 150,00	R\$ 300,00
PLOTAGEM DE PLANTA EM FORMATO A3	UND	3	-	R\$ 5,00	R\$ 15,00
ALUGUEL DE GPS/GNSS L1 CÓDIGO CA - TOPOGRÁFICO	DIÁRIAS	2	-	R\$ 300,00	R\$ 600,00
CARTUCHO DE TINTAS	UND	3	-	R\$ 10,00	R\$ 30,00
ALUGUEL DA ESTAÇÃO TOTAL	DIARIAS	1	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / DEPRECIAÇÃO DE VEICULO	UND	1	-	R\$ 130,00	R\$ 130,00
COMBUSTÍVEL PARA DILIGÊNCIAS E DESLOCAMENTOS	R\$/L	160	-	R\$ 4,50	R\$ 720,00
TOTAL					R\$ 1.898,00

3. OUTROS CUSTOS

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	ESTIMADAS	APLICADA	UNITÁRIO	RS
ALIMENTAÇÃO	UND	3		30,00	R\$ 90,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART	UND	1	-	86,00	R\$ 86,00
TOTAL					R\$ 176,00

RESUMO

HONORÁRIOS	R\$ 7.200,00
MATERIAL APLICADO	R\$ 1.898,00
OUTROS CUSTOS	R\$ 176,00
TOTAL	R\$ 9.274,00

1. Atividades Técnicas a serem realizadas

1. Perícia e reconhecimento dos Limites Legais do Imóvel
2. Elaboração de Peças Técnicas Planta e memorial descritivo do imóvel em questão, onde conte os atuais, área total, limites e confrontações, constando em planta, nome qualificação, além de azimute, rumos, angulos e medidas perimetrais;
3. Levantamento de área modificadas ou representadas de forma equivocada;
4. Acessória para responder os questionamentos das partes;
5. Locação dos vértices definidores dos limites legais;
6. Responsabilidade Técnica sobre o serviço realizado - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, junto ao CREA/PE Implantação e rastreo por receptor GPS/GNSS de dupla e mono-frequencia frequência de base de referência geodésica pelo método relativo estático rápido;
2. Medição geodésica de área através de ocupação e rastreo dos vértices definidores do perímetro do imóvel e pontos de apoio imediato através de receptor GPS/GNSS L1/L2 pelo método relativo estático rápido;
3. Levantamento de feições topográficas de limites artificiais e legais por controle geométrico topográfico de poligonais ou irradiação duplo com apoio vértices de apoio imediato caso necessário.
4. Transferência, processamento e análise dos dados coletados em campo;
5. Elaboração de relatório de dados GNSS ou Estação Total;
6. Elaboração de planilha de cálculo de área, plantas e memoriais descritivos;

Paudalho, 8 de julho de 2019.


M.Sc. Eng. Erison Rosa de Oliveira Barros
ENG. CARTÓGRAFO & TÉC. EM EDIFICAÇÕES
CREA: 38236 D/PE

ANEXO I

Consulta pública relativa a fixação de valores dos honorários a serem pagos aos peritos no âmbito da justiça gratuita.